

3002883-19.2013.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... do ladrão", para o caso de furto ou roubo. No dia seguinte, ao verificarem as gravações, verificaram que Franklim ingressou no escritório durante a noite, podendo ser visto, nas imagens, o momento em que ele entra, caminha até o escritório e desliga um computador, demonstrando surpresa por ter encontrado as luzes acesas, o que não era costume na empresa. Após isso, em conversa com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

3002883-19.2013.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

3002883-19.2013.8.26.0322 - 2013/001296

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Franklim David Pinto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

FRANKLIM DAVID PINTO, qualificado nos Autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4.º, incisos II (com abuso de confiança), do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 10 de outubro de 2013, por volta das 17h30min, na Imobiliária "Seta Imóveis", localizada na Rua Quinze de Novembro, 38, Centro, nesta Cidade e Comarca de Lins, o acusado subtraiu, para si, com abuso de confiança, R\$ 100,00 (cem reais) pertencentes à Imobiliária.

Segundo restou apurado - segue a denúncia -, na data e horário acima mencionados, o acusado, na condição de funcionário do estabelecimento e de posse de uma chave que havia lhe sido entregue para que ele efetuasse um serviço de limpeza no local, ingressou na imobiliária, fora do horário de expediente, dirigiu-se até o escritório e de lá subtraiu R\$ 100,00 (cem reais) que se encontravam em uma das pastas de recolhimento de aluguéis.

A denúncia foi ofertada a fls. 01/02 (em 13/09/2013) e recebida em 16/12/2016 (fls.

134/135).

O acusado foi citado/intimado pessoalmente (fl. 163), apresentando defesa escrita a fls. 171/173, por intermédio de Defensor Dativo.

Ultrapassada a fase do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fl. 174).

Aberta a Audiência, verificada a ausência do acusado, que se mudou de endereço sem comunicar o Juízo, foi decretada a sua revelia. Na sequência, foi inquirida uma testemunha comum. Havendo insistência na oitiva da testemunha ausente, foi determinado o aditamento da carta precatória expedida anteriormente para tanto (fls. 190/192).

Com a devolução da referida deprecata devidamente cumprida (fls. 206/243), foi encerrada a instrução, sendo abertas vistas às partes para manifestação conforme artigos 402 e 403 do Código de Processo Penal (fl. 245).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, para condenar o acusado nos termos da denúncia (fls. 263/268).

Em diligências, a Defesa requereu a apresentação das imagens das câmeras do local dos fatos, as quais teriam sido mencionadas pela testemunha Carla e pela vítima Terezinha (fl. 271). O pedido foi deferido (fl. 278).

A Autoridade Policial informou que, em contato com a vítima, ela afirmou não ter mais as imagens em razão do tempo decorrido desde os fatos (mais de 8 anos - fl. 287).

Em memoriais, a Defesa requereu a extinção da punibilidade do acusado em decorrência da prescrição da pretensão punitiva. Sobre o mérito, foi pleiteada a absolvição por absoluta de provas (fl. 302).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por primeiro, sob a preliminar a respeito da prescrição, verifico que a denúncia foi recebida em 16/12/2016, sendo a pena máxima para o delito 08 (oito) anos. Conforme artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição ocorre em 12 (doze) anos após tal data, marco ainda não alcançado. Por tal razão, a alegação fica afastada.

No mérito, a denúncia é procedente.

A materialidade decorre do Boletim de Ocorrência de fls. 04/07 e da prova oral.

Desta última, também decorre a autoria.

Vejamos.

Em solo policial, a representante da vítima, Terezinha Fava Scare, disse ser sócia da "Seta Imobiliária", e que, há cerca de um ano, contratou o funcionário Franklim David Pinto como auxiliar de serviços gerais, em serviços internos e externos. Em meados de julho ou agosto, a declarante entregou uma chave da imobiliária para Franklim, para que ele lavasse o interior da Imobiliária, serviço muito mal realizado, já que ele derramou ácido no piso, danificando-o. A declarante não pagou por aquele serviço, entendendo que não havia sido realizado adequadamente. Entretanto, por conta de serviço e problemas de saúde, não se deu conta de que o

indiciado continuou com cópia da chave. Após algum tempo, a funcionária Carla relatou que estavam faltando cinquenta reais de uma das pastas de clientes. A declarante esclarece que vários clientes da imobiliária preferem receber os aluguéis em dinheiro e, para tanto, organizaram várias pastas para serem colocados os pagamentos. Posteriormente, apuraram que pequenos valores haviam sido retirados de diversas dessas pastas de clientes. Como, cem reais de uma pasta, cinquenta reais de outra, duzentos de outra, contabilizando a subtração total de cerca de mil e trezentos reais, incluindo cem reais que eram deixados na gaveta, dinheiro este denominado "dinheiro do ladrão", reservado para o caso de algum assalto ou destruição do prédio em caso de furto. A declarante esclarece que há um cofre no escritório, mas entende ser mais seguro as pastas com o dinheiro permanecerem do lado de fora, em lugares diversos, também para o caso de furtos e ou arrombamentos, reservando o cofre para outros casos. Depois de algum tempo, e tendo conhecimento de que Franklim estava entrando no estabelecimento fora do horário de trabalho e sem autorização, fazendo uso da cópia da chave que tinha guardado, verificou, através do sistema de monitoramento do interior da loja, as imagens do indiciado ingressando no estabelecimento, andando pelo escritório e demonstrando surpresa por encontrar as luzes acesas. A declarante não chegou a conversar diretamente com Franklim, mas seu filho mais velho, Roberto Fava Scare, sim, na oportunidade em que ele estava em visita ao local. Na ocasião, Franklim teria assumido os furtos, alegando que precisava de dinheiro e que teria pensado "ou eu como, ou eu pago o aluguel". Esse trecho da conversa até se encontra na gravação. A declarante não tinha interesse em registrar a ocorrência de furto, contudo, por insistência e orientação de contadores, decidiu fazê-lo para se precaver de eventual ação trabalhista que poderia, em tese, ser movida por Franklim (fl. 09/10).

Em Juízo, a representante da vítima, Terezinha Fava Scare, contou que o acusado era um mocinho que foi seu aluno, na época era professora, depois que assumiu a Imobiliária. Ele era muito dinâmico e interessou à declarante. Depois de um tempo, ele montou um lava a jato, mas, cerca de uns quatro anos depois, ele "se deu mal nesse comércio", pediu para voltar e aceitou. Ele falava que estava passando muita necessidade, mas a declarante não sabia o quanto era essa necessidade. Até dava um dinheiro para ele, às vezes ele chegava na casa da declarante, o que lhe assustava muito. Ele teve que casar, teve uma filha, aí ele aparecia na casa da declarante e pedia se não tinha um pouco de comida para dar. Sempre arrumava, nunca deixou de arrumar. Isso foi uma decepção muito grande por causa da confiança que tinha no acusado. Perceberam os fatos porque deixavam o dinheiro da imobiliária nas pastas, e só tinha funcionários de extrema confiança. A Carla e a declarante começaram a perceber que, nessas pastas, sempre estava faltava um dinheirinho. Hoje, não sabe falar exatamente quanto. A declarante recebia e a Carla conferia, então, como estavam acontecendo aquelas coisas?! Agora, não pode provar nada. A declarante acabava repondo o dinheiro que faltava. Uma vez, viram o acusado sentado em frente à Imobiliária, fora do horário, mas passou batido, nunca levantou suspeita dele. Depois que ficou realmente comprovado... Viram porque tinha câmera na empresa e deu pra pegar as imagens no pen drive... Foi ele que pegou os cem reais. Foi fora do horário de expediente. Como o acusado falava que tinha muita necessidade de dinheiro, a declarante falou para ele fazer uma faxina que pagaria duzentos reais. Na época, era bastante. Aí, ele deve ter mexido em alguma pasta. Outro funcionário viu o quanto foi. Mas existiam outros desaparecimentos que não puderam provar. Talvez a declarante tenha sentido o impacto de ter sido professora dele, então se preocupou, tentou ajudar. Antes de fazer a denúncia, soube que ele estava se envolvendo em droga, aí ficou muito preocupada, teve aquela emoção, sentimento de querer recuperá-lo. Agora, parece que ele está bem, nunca mais o viu. Foi uma grande decepção. Nunca falou com ele, quem falou foi o Roberto. Aí, depois, o acusado pediu as contas, então disse para que ele fosse ao escritório da contabilidade. Ele só conversou sobre pedir demissão, falou com o Roberto, aí ele foi lá no escritório. Nem se preocupou com o dinheiro e não sabia que o processo ainda estava andando por causa de cem reais. Às vezes, como ele sempre pedia dinheiro, a situação financeira estava tão ruim que ele subtraiu. A declarante

tinha medo de ele tomar outras atitudes contra os colegas. O acusado nunca mais falou com a declarante, mas, também, nunca procurou por ele depois disso.

Na Delegacia de Polícia, Carla Andréa da Silva Morochima disse que trabalhava na "Seta Imóveis Empreendimentos Imobiliários", com escritório nesta Cidade de Lins, onde também trabalhava Franklim David Pinto. A depoente recorda-se que, numa terça-feira, dia em que Franklim não foi ao trabalho, a depoente recebeu telefonema de um familiar dele afirmando estar preocupada com ele e que precisava contar que ele estaria entrando no escritório da empresa fora do horário de trabalho e subtraindo algumas quantias em dinheiro. O também funcionário Bruno ouviu a conversa. Naquele mesmo dia, informaram ao Roberto Fava Scare, filho da proprietária, dona Terezinha Fava Scare, tendo ele orientado para que o funcionário tivesse as férias antecipadas para aquela data, sendo que, após o período, conversaria com ele. Assim, por cautela, a partir daquele mesmo dia, as câmeras de segurança passaram a ficar ligadas também durante a noite. As pastas que continham dinheiro para pagamentos de clientes permaneciam fora do cofre, durante o dia, mas, à noite, eram trancadas. Contudo, por hábito da proprietária, eram deixadas notas nas diversas gavetas do escritório, o que era denominado "dinheiro do ladrão", para o caso de furto ou roubo. No dia seguinte, ao verificarem as gravações, verificaram que Franklim ingressou no escritório durante a noite, podendo ser visto, nas imagens, o momento em que ele entra, caminha até o escritório e desliga um computador, demonstrando surpresa por ter encontrado as luzes acesas, o que não era costume na empresa. Após isso, em conversa com Roberto Fava, a depoente soube que Franklim confessou que havia subtraído cem reais de uma das pastas de cliente, mas que tal fato se deu uma única vez. Entretanto, várias vezes, foi constatada a falta de alguma quantia das pastas dos clientes. Mas, na época, acreditavam tratar-se de algum erro e o montante que faltava era sempre reposto. Desse modo, Franklim acabou demitido por "justa causa", restando prejuízos para a imobiliária na ordem de mil e trezentos reais, pelo que se recorda, desconhecendo todos os detalhes, apesar de Franklim ter admitido apenas a subtração de cem reais. A depoente sabe que, uma vez, Franklim teria recebido cerca de quinhentos reais de um cliente da Imobiliária para a realização de um serviço de pintura, sendo que ele não prestou o serviço nem entregou o dinheiro na Imobiliária (fls. 14/15).

Em Juízo, a testemunha em comum Carla Andréa da Silva Morochima disse que só lembrava que o acusado entrou, fora do horário comercial, na Imobiliária e, no outro dia, viram que ele tinha mexido na pasta de pagamento dos clientes. Na verdade, na época, o filho da proprietária da Imobiliária já tinha desconfiança dele, tanto é que adiantaram as férias dele e ele nem estava trabalhando quando entrou lá e pegou o dinheiro. Tinha câmera no local, mas não lembra se conseguiram recuperar as imagens depois, mas sabe que tinha, sim. O acusado entrava fora do horário. Franklim conversou só com o filho da dona Terezinha, que é o Roberto Fava. Depois, a depoente não teve mais contato com eles e só foi comunicada que o acusado não fazia mais parte do quadro de funcionários devido a esse acontecimento. Ele devia estar registrado como auxiliar geral, na época. Fazia de tudo. Desde aquela época, trabalham das oito e meia da manhã às seis da tarde, com uma hora e meia de almoço. O acusado assumiu o furto. Na verdade, a depoente não teve mais contato com o Franklim, porque ele saiu de férias e aí não voltou mais. Soube pelo Roberto que ele furtou cem reais.

Durante o inquérito policial, Roberto Fava Scare disse que, numa ocasião, a família estava reunida, quando sua genitora recebeu uma ligação de um funcionário da empresa, informando que o também funcionário Franklim David Pinto havia entrado no estabelecimento, sem autorização, durante o final de semana, e que ele havia se apoderado indevidamente de certa quantia em dinheiro, conforme imagens das câmeras de segurança do local que ele estava vendo. Sua genitora ficou muito nervosa com a ligação e o depoente tentou resolver o assunto, entrando em contato com Franklim. O rapaz admitiu que havia ido à empresa, mas falou que foi "pegar papéis particulares que lá havia deixado", negando a subtração de valores. O depoente não viu as

imagens das câmeras e não pode afirmar se Franklim subtraiu algo, também não podendo afirmar a quantia que teria sido subtraída da empresa, na ocasião (fl. 129).

Em Juízo, testemunha da acusação, Roberto Fava Scare disse que a mãe, na época, estava em Ribeirão Preto quando soube, por outro funcionário da Imobiliária, que havia ocorrido a subtração de um valor. O depoente ficou sabendo, basicamente, apenas disso. Sendo o filho mais velho, foi conversar com o acusado, que era uma pessoa de confiança, tinha muitos anos trabalhando com eles. Fez um questionamento mais assertivo, ele pediu desculpas e o depoente disse para que ele não trabalhasse mais lá. E assim ficou. O depoente não presenciou o furto. Não pode dizer que o acusado assumiu, mas ele pediu desculpas. Foi questionando ele porque tinham a suspeita, se não, nem teria ligado para ele. Já não lembra direito se ele assumiu. Fez um questionamento forte, falando que havia chegado a notícia do furto em Ribeirão Preto, e ele veio pedindo desculpas. O depoente falou que ele não trabalharia mais lá, mas não consegue afirmar se ele assumiu que subtraiu o dinheiro. Nessa época, a mãe do depoente morava em Lins, tocando a Imobiliária; e o depoente morava em Ribeirão Preto. Ela fez um Boletim de Ocorrência por medo de uma ação trabalhista, algo nessa linha. Mas isso ela só falou posteriormente, disse que tinha medo porque o acusado foi mandado embora sem justa causa, mesmo tendo esse fato. Tinha um escritório de contabilidade que fazia os acertos e o depoente não se envolveu.

Interrogado na Delegacia de Polícia, Franklim David Pinto disse que, apenas uma única vez, no mês de outubro, uma quinta-feira, ingressou no escritório da imobiliária fora do horário de trabalho, inclusive em seu período de férias, e, por estar precisando, subtraiu cem reais. Alega que isso foi uma única vez. Após tal fato chegar ao conhecimento de Roberto Fava Scare, filho da proprietária, o interrogando foi contatado e fizeram um acordo: pediria demissão em troca de não haver registro de ocorrência policial. O interrogando não chegou a ver a gravação na qual apareceria entrando no escritório. Deseja consignar que os débitos que tinha com a empresa foram quitados quando fez a rescisão do contrato de trabalho, acrescentando que, além dos cem reais que subtraiu, tinha uma dívida de um mil e trezentos reais que foi paga, não devendo mais nada à empresa. Por fim, declara-se arrependido (fl.12).

Franklim não foi ouvido em Juízo, porque revel se tornou.

Expostas as provas colhidas nos Autos, destaco e analiso o mais importante.

A representante da empresa vítima, Terezinha, confirmou que o acusado trabalhou no local e que deu a ele uma chave da empresa para que pudesse entrar lá fora do expediente para limpar. Souberam que ele estaria indo lá além do necessário e foram consultar as câmeras de segurança. Franklim acabou flagrado porque as câmeras, no início, funcionavam somente durante o expediente. Viram as imagens e o acusado mexendo na pasta. Ele sempre falava que estava precisando de dinheiro.

O filho de Terezinha, Roberto, disse que outro funcionário, verificando as imagens das câmeras, presenciou o furto e ligou para sua mãe. Como ela ficou muito nervosa, acabou tomando a frente da situação, recomendando que dessem férias a Franklim e, na volta, que ele fosse demitido. Chegou a conversar com o acusado sobre os fatos, ele se desculpou, mas não se lembra se confessou.

Carla, funcionária da Imobiliária, confirmou que estava desaparecendo dinheiro das pastas referentes a pagamentos e que verificaram o furto nas câmeras. O acusado entrava no local fora do horário de expediente.

Assim, os três depoimentos acima convergem para o mesmo fato: o acusado entrava na Imobiliária fora do expediente e mexia nas pastas de pagamentos, de lá retirando

dinheiro.

Frankilm foi contratado por conhecer Terezinha e por estar necessitando de emprego. Pela confiança depositada nele, ele recebeu a chave do estabelecimento de maneira a poder entrar lá e limpar fora do horário de expediente. Ocorre que souberam que ele estaria indo até o local sem comunicar aos superiores e sem necessidade, razão pela qual decidiram que as câmeras ficariam ligadas também durante a noite. E, em uma dessas noites, realmente, o acusado foi flagrado entrando no prédio e furtando, o que foi comunicado pelo funcionário Bruno à Terezinha, por telefone, e à Carla, que assistiu ao vídeo.

Não se esperava, em verdade, que tais imagens ainda estivessem disponíveis até a presente data. Mas as testemunhas reafirmaram que souberam dos fatos em razão delas, já que não tinham certeza das subtrações nem da autoria; e não queriam acusar alguém.

A vítima Terezinha tinha bastante confiança no acusado, que fora seu aluno. Ela e Carla haviam percebido que, às vezes, sumia dinheiro das pastas, mas nunca questionaram ou suspeitaram dos funcionários. Somente quando alguém falou que Franklim estaria indo ao estabelecimento quando não era necessário, que foi tomada a decisão de manter as câmeras ligadas.

Não se crê, portanto, que as pessoas ouvidas tenham agido com intenção de prejudicar o acusado e lhe atribuir falsamente o cometimento de um delito.

Ademais, em solo policial, ele teria confessado os fatos, fornecendo detalhes que outras pessoas não tinham mencionado, como a questão da combinação feita com Roberto e o desconto de um montante das verbas rescisórias em razão de uma dívida que ele tinha com Terezinha (fl. 12). Assim, a confissão, mesmo não renovada em Juízo, trouxe elementos que lhe conferem verossimilhança e confiabilidade, não havendo razão para ser descartada.

A qualificadora do furto cometido mediante abuso de confiança ficou configurada em razão de o acusado ter acesso aos bens da vítima em decorrência do prestígio que dispunha com ela. Por causa dessa relação, ele sabia dos hábitos dos funcionários (horários, costume de deixar dinheiro na gaveta e nas pastas) e das particularidades do local (câmeras de segurança ligadas somente durante o expediente). Isso facilitou a consumação do delito.

Por tal razão (circunstância que torna o crime mais reprovável), não há falar em aplicação do princípio da insignificância ou reconhecimento do furto privilegiado.

Desse modo e afastadas as teses defensivas, a condenação é de rigor, nos termos da denúncia.

Passo, então, nos limites acima, à dosimetria das penas, atendendo aos elementos do artigo 59 do Código Penal.

Fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Ausente agravante genérica. O acusado admitiu o cometimento do crime em solo policial, mas, a pena já foi fixada no mínimo legal, não cabendo atenuação aquém do mínimo nesta fase. Sem causas de aumento ou de diminuição da pena para consideração.

Fixo o dia-multa em valor referente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado, ante a ausência de elementos concretos acerca da real capacidade financeira do acusado.

Não havendo notícia de condenação anterior (fls. 244/245), cabível o sursis.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar FRANKLIM DAVID PINTO, já qualificado, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, § 4.º, inciso II (com abuso de confiança), do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, ao acusado concedo a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, por 02 (dois) anos, sob as seguintes condições: (a) comparecer a Juízo, mensalmente e quando for determinado, para informar e justificar suas atividades; (b) não se ausentar da Comarca onde resida, por 04 (quatro) dias ou mais, sem prévia autorização judicial; e (c) não frequentar bares, boates e locais similares (CP, art. 79).

Se o acusada se recusar ou não cumprir as condições impostas, iniciará o cumprimento da pena corporal no regime aberto, obedecendo às condições legais.

Ainda, caberá ao acusado o pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, conforme dispõem o artigo 4.º, parágrafo 9.º, alínea "a", da Lei Estadual N.º 11.608/2003, e 804 do Código de Processo Penal, exceto se beneficiário da Justiça Gratuita.

Apelo em liberdade.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a ao competente Juízo da Execução, onde será realizada a Audiência Admonitória.

Ao Defensor nomeado, arbitro os honorários no teto estabelecido para a espécie. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão, que deverá ser impressa pelo interessado diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 20 de dezembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA